

1501149-97.2019.8.26.0322

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: LUCIANO BRUNETTO BELTRAN

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/04/2022

... dos fatos fosse destinada à utilização no tráfico de drogas.

Vejamos que o réu negou veementemente que estivesse praticando o tráfico, tanto em solo policial quanto em juízo, sustentando ser apenas usuário de "maconha" e que está trabalhando formalmente na JBS há nove meses, e que referida balança estava guardada entre coisas antigas, esquecidas em uma gaveta.

Há de se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501149-97.2019.8.26.0322 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501149-97.2019.8.26.0322

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Fato Atípico

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, 2151866/2019 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 3137846 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2375/19/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2151866 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2375/19/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2151866 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2375/19/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2151866 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2375/19/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2151866 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2375/19/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2151866 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2375/19/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEAN ROBERTO SILVA DE SOUZA

Juiz de Direito: Dr. LUCIANO BRUNETTO BELTRAN

Vistos.

1. O denunciado está sendo processado como incurso no art. 33, §1º, III, e no art. 28, "caput", ambos da Lei 11.343/2006. Recebida a denúncia em audiência, seguiu-se o feito com a produção de prova oral e o interrogatório, manifestando-se as partes em alegações finais.
A acusação quer a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 141/147).

A defesa pleiteia a absolvição, com fulcro no art. 386, VII do CPP (fls. 151/154). É o relatório.

DECIDO.

2. A materialidade restou comprovada, conforme boletim de ocorrência de fls. 3/4, auto de exibição e apreensão de fls. 5/6, laudos periciais de fls. 30/36 e 61/64, não se olvidando da prova oral coligida.

3. Passo à análise da prova oral.

A testemunha comum Ederval Emerson de Souza Perin, policial civil, declarou em juízo que foi solicitado mandado de busca para a residência do acusado, com informações de posse de arma e tráfico de drogas. Foram recebidos por Michelina, o réu não estava. No guarda-roupas dele, em uma gaveta, havia uma porção de "maconha" e uma balança com resquícios, não se lembra do que. Michelina disse que a "maconha" era para uso do réu. A balança estava à vista, não estava muito escondida não. Já conhecia o acusado de outras diligências. A balança da marca Tomate é do tipo que se utiliza para pesar drogas. Não conversou com o réu. O mandado de busca foi expedido porque havia denúncias contra o acusado. Michelina não informou por que o réu não estava na casa. A quantidade de "maconha" encontrada dá para fazer cerca de cinco cigarros. Não verificou se a balança estava funcionando. Os resquícios constantes na balança eram visíveis, mas não se lembra a cor. Não encontraram arma (mídia digital).

A testemunha comum Lucas Piovesan Rodrigues, policial civil, em juízo, declarou os fatos no mesmo sentido da testemunha anterior, acrescentando que salvo engano a "maconha" e a balança estavam dentro de uma gaveta, no guarda-roupas do quarto. Não se lembra de havia resquícios de algo. A balança era similar às que costumam encontrar em diligências de tráfico de drogas. O local onde foi encontrada também foi suspeito. Michelina disse que a droga era do réu e que ele era usuário. Nunca havia participado de investigações anteriores em relação a Jean. Não se recorda se a balança estava funcionando nem se era velha ou nova. Nada mais de ilícito foi encontrado na residência. Michelina disse apenas que o réu não estava em casa. Não sabe se o acusado está trabalhando, ele não mora mais no mesmo local, Michelina faleceu de Covid há poucos meses. Salvo engano o réu já foi condenado por tráfico. Não encontraram arma no local (mídia digital).

A testemunha comum Diogo Arewalo Kawaguti, investigador de polícia, declarou em juízo que havia um pedido de mandado de busca, com informações por denúncia anônima de que Jean estaria traficando e em posse irregular de arma de fogo. Participou apenas do relatório para a elaboração do mandado de busca, não sabe o que foi apreendido no local dos fatos. Jean já era conhecido nos meios policiais (mídia digital).

As partes desistiram da oitiva da testemunha Michellina Aparecida Fonseca, o que foi homologado em audiência (fls. 113/114).

O réu Jean Roberto Silva de Souza, em solo policial, admitiu a posse e propriedade da droga apreendida, alegando que se destinava ao próprio consumo. Disse que à época dos fatos não traficava mais drogas e que a balança apreendida estava com "tranqueiras velhas" em cima do guarda-roupas (fl. 20). Em juízo disse que a "maconha" encontrada em sua casa era para seu consumo. A balança não estava escondida, nem lembrava que existia essa balança, tinha desde 2017, época em que foi preso por tráfico, estava jogada em uma gaveta com outras coisas. Não tinha arma de fogo e não sabe por que o acusaram disso. Não ameaçava ninguém. As pessoas do bairro o conhecem e também conheciam sua falecida mulher. Depois que cumpriu sua pena sempre trabalhou. Não deve mais nada. Atualmente mora com sua filha pequena. Trabalha na JBS há nove meses, em Lins (mídia digital).

Pois bem.

A ação procede em parte.

3.1. Pelo que se depreende dos autos, conclui-se que as provas são seguras acerca da prática do crime de posse de entorpecentes para uso próprio.

O acusado tinha plena consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ausentes quaisquer excludentes que possam beneficia-lo.

Aliás, confessou os fatos em solo policial e também em juízo.

A prova, quanto à posse da "maconha" apreendida é certa, segura, não há dúvidas de

que Jean praticou a conduta delitiva descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006.

Em acréscimo o entendimento jurisprudencial do qual perfilho:

Posse de entorpecente para consumo pessoal – Artigo 28, “caput”, da Lei nº 11.343/06, Materialidade e autoria comprovadas pelo laudo de exame químico toxicológico, depoimentos dos policiais e confissão do acusado – Tipicidade da conduta mantida e inaplicabilidade do princípio da insignificância, por tratar-se de crime de perigo abstrato ou presumido, o qual coloca em risco a saúde pública – Inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343/2006. Não cabimento, vez que referida conduta não viola os princípios da alteridade, lesividade, proporcionalidade e dignidade da vida humana – Pena de advertência adequadamente fixada – Sentença mantida por seus próprios fundamentos”. (TJ-SP – APR: 15001839620188260443 SP 1500183-96.2018.8.26.0443, Relator: Emerson Tadeu Pires de Camargo, Data de Julgamento: 03/11/2020, Turma Criminal, Data de Publicação: 04/11/2020).

A condenação, quanto ao referido delito, é medida que se impõe.

3.2. De outro lado, com a devida vênua ao respeitável entendimento Ministerial, entendo que é caso de improcedência da pretensão punitiva no que toca ao art. 33, §1º, III, da Lei 11.343/06.

Isto porque, a par do que se apurou, não há como afirmar com absoluta certeza que a balança apreendida no local dos fatos fosse destinada à utilização no tráfico de drogas.

Vejamos que o réu negou veementemente que estivesse praticando o tráfico, tanto em solo policial quanto em juízo, sustentando ser apenas usuário de “maconha” e que está trabalhando formalmente na JBS há nove meses, e que referida balança estava guardada entre coisas antigas, esquecidas em uma gaveta.

Há de se considerar que não foram apreendidas mais drogas na casa do acusado, além da pequena porção de “maconha”, nem outros materiais que se pudesse dizer típicos de utilização em traficância. Também não houve notícia e nem foi vista qualquer movimentação suspeita na residência do réu.

A meu alvedrio, a versão escusatória apresentada pelo acusado não foi plenamente contrariada no decorrer da instrução.

De qualquer forma, não é que se esteja duvidando das palavras dos policiais, que aliás, em sua maioria, desempenham suas atribuições com zelo e presteza, mas tenho que a prova não se mostrou coesa, harmônica o suficiente para atestar que o réu estava desempenhando tráfico de drogas. Ademais, a versão do acusado transpareceu sinceridade.

A dúvida beneficia o réu, quanto à imputação do art. 33, §1º, III, da Lei 11.343/06.

A absolvição quanto a referido artigo, portanto, faz-se de rigor.

4. Passo à fixação penal no que toca ao art. 28 da Lei 11.343/06:

Por entender mais eficiente e poder o réu observá-la, buscando a regeneração, submeto-o à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, pelo prazo de 3 (três) meses, considerando-se a pouca quantidade de droga encontrada na residência do réu e que possui uma reincidência por tráfico, com a observância de que a prestação de serviços será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas, com estipulação em sede de execução, sendo que, no caso de não-cumprimento injustificado, ficará o condenado sujeito à multa, tudo conforme previsão do art. 28, II, §§ 4º, 5º e 6º, da Lei nº 11.343/06.

5. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE A AÇÃO PENAL para:

a) ABSOLVER JEAN ROBERTO SILVA DE SOUZA da imputação do art. 33, §1º, III, da Lei 11.343/06, com fulcro no art. 386, VII, do CPP;

b) CONDENAR JEAN ROBERTO SILVA DE SOUZA, como incurso no art. 28 da Lei 11.343/2006, submetendo-o à pena de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, pelo prazo de 3 (três) meses, considerando-se a pouca quantidade de droga encontrada na residência do réu e que possui uma reincidência por tráfico, com a observância de que a prestação de serviços será cumprida em programas comunitários, entidades

educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas, com estipulação em sede de execução, sendo que, no caso de não-cumprimento injustificado, ficará o condenado sujeito à multa, tudo conforme previsão do art. 28, II, §§ 4º, 5º e 6º, da Lei nº 11.343/06.

Proceda-se à incineração da droga apreendida, nos termos do art. 50-A, da Lei 11.343/2006, caso ainda não tenha ocorrido, com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário e, se o caso, certidão de honorários advocatícios, de acordo com o convênio PGE-OAB, no valor máximo previsto, ao patrono da parte.

Defiro assistência judiciária ao réu, ficando isento da taxa judiciária.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Oportunamente, archive-se.

Lins, 11 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA